

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

KISMI ZAMANLI (ASİSTAN) ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre Bahçeşehir Üniversitesi nezdindeki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlemiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları"na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen,

- a) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi’ni,
- b) Öğrenci Dekanlığı: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı (Öğrenci Dekanlığı),
- c) Öğrenci: Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde kayıtlı olan öğrencileri,
- ç) Birim: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yer alan Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüleri ile bunlar dışında kalan idari birimleri,
- d) Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimin yöneticilerini,
- e) Ar-Ge Asistan Öğrenci: Üniversite’nin Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi (Kısmi zamanlı çalışan öğrenci),
- f) İdari Asistan Öğrenci: Üniversitenin Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler dışında kalan idari birimlerinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi (Kısmi zamanlı çalışan öğrenci),
- g) Burs Komisyonu: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından kurulan komisyonu, ifade eder.

MADDE 4 – (1) Birimler, Eylül ayı sonuna kadar geçici olarak ihtiyaç duydukları asistan öğrenci ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Öğrenci Dekanlığına bildirir. Birim kontenjanları; birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri ve iş tanımları, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar, birimlerin özellikleri ve bütçe imkânları dikkate alınarak belirlenir.

Belirlenen öğrenci sayıları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Mütevelli Heyet Başkanlığı onayına sunulur. Değerlendirme süresi sonrasında sadece acil ve elzem ihtiyaçlara yönelik talepler alınır ve aynı süreçle değerlendirilir.

(2) Üniversitenin asistan öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre ihtiyaç duyulan dönemlerde Öğrenci Dekanlığı'na duyurulur.

(3) Alınan başvurular; adayların bu yönergenin 5 inci maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilenler veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilir.

MADDE 5 – (1) Üniversitede Ar-Ge Asistan Öğrenci ve İdari Asistan Öğrenci olarak çalıştırılacak öğrencilerde 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları”nda yer alan esaslara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

- a) Zorunlu staj veya CO-OP stajı yapmıyor olması,
- b) İdari Asistan Öğrencinin genel not ortalamasının (4,00) üzerinden en az (1,80) olması, (hazırlık sınıfı ve 1. Sınıfın içindeki öğrenciler hariç)
- c) Ar-Ge Asistan Öğrencisi için TÜBİTAK 2209A veya TÜBİTAK 2209B destek programına başvurmak ve genel not ortalamasının (4,00) üzerinden en az (2,00) olması (hazırlık sınıfı ve 1. Sınıfın içindeki öğrenciler hariç) gerekir.
- ç) Hazırlık sınıfı öğrencisi sadece Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışmak için başvuruda bulunabilir.
- d) Asistan öğrenci aynı zamanda iki birimde çalışamaz.

MADDE 6 – (1) Başvurusu kabul olan öğrenci sigorta işlemleri için gerekli olan evrakları ve imzalanan kısmi zamanlı (asistan) öğrenci sözleşmesini öğrencinin işe başlamasından önce Öğrenci Dekanlığına iletir. Evraklarını tamamlamamış öğrenciler, şartları uygun olsa bile yasal sakıncaları sebebiyle birim tarafından çalışmaya başlatılamaz ve kendisine ücret ödenmez.

(2) Asistan öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin çalışma başlangıç tarihlerini, öğrencinin işten ayrılma tarihlerini ve aylık çalışma saatlerini en geç bir sonraki ayın 3. gününün mesai saati sonuna kadar Öğrenci Dekanlığına bildirmekle yükümlüdür. Zamanında bildirilmeyen öğrenci çalışma saatleri için geriye dönük ücret ödemesi yapılamaz.

MADDE 7 – (1) Asistan öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.

(2) Birim yöneticileri gerek gördüğünde asistan öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak asistan öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılmazlar.

(3) Çalışma saati, güz ve bahar döneminde en çok haftada 10, birimin ihtiyacına göre Öğrenci Dekanlığının onayı ile 15 saat olabilir. Bu süre her halde Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlen çalışma süresinden fazla olamaz.

(4) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri yukarıdaki koşullar ve öğrencinin ders programı gözetilerek birim yöneticilerince belirlenir.

(5) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

(6) Asistan öğrenci olarak çalışacak öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Asistan öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

MADDE 8 – (1) Asistan öğrenci, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

(2) Asistan öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

(3) Asistan öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

(4) Asistan öğrenciler, iş yerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

(5) Asistan öğrenciler, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kurum araç ve gereçlerini korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmakla yükümlüdür.

(6) Asistan öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak iş yerinden ayrılamazlar.

(7) Yöneticiler, birim personelleri ve öğretim elemanları yanlarında çalışan öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Asistan öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, personel ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

(8) Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez; haklarında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri tatbik edilmez.

MADDE 9 – (1) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Üniversite arasında “Kısmi Zamanlı (Asistan) Öğrenci Sözleşmesi” imzalanır.

(2) Öğrencinin hizmetine ihtiyaç kalmaması halinde Kısmi Zamanlı (Asistan) Öğrenci Sözleşmesi feshedilir. Birimler feshedilen sözleşmeyi yazılı olarak en geç 3 gün içinde sebebi ile birlikte Öğrenci Dekanlığına bildirmek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) 22.05.2019 tarih ve 2019/08/07 sayılı Senato kararı ile kabul edilerek 27.05.2019 tarih ve 251 sayılı Mütevelli Heyet Başkanlığı kararı ile yürürlüğe giren “Bahçeşehir Üniversitesi Kısmi Zamanlı (Asistan) Öğrenci Çalışma Bursu Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönergeyi Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Yayımlandığı Senatonun	
Tarihi	Karar No
07.08.2023	2023/13/01
Yönergenin Kabul Edildiği Mütevelli Heyet Onayının	
Tarihi	Onay No
08.08.2023	34